

민·군기술실용화연계사업 과제협약서

(영리 주관연구기관과의 협약용)

(사업특성에 따라 조문 및 서식 변경)

- 과제명 :
- 연구개발 기간 및 연구개발비
 - 총 연구개발기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지
 - 총 연구개발비 : 천원(정부 천원, 민간 천원)
- 협약 연구개발기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지
- 협약 연구개발비 : 천원

(단위 : 천원)

예산구분		1차년도	2차년도	합계
정부 출연금	방사청			
	산업부			
	소계			
민간 부담금	현금			
	현물			
	소계			
합계				

- 협약당사자
 - 전담기구 :
 - 주관연구기관 :
- 주관연구기관 연구책임자 : 소속 직급(직위) 성명
- 참여기관
 - (기관명) (연구책임자)
 - (기관명) (연구책임자)

제 1 조 (협약의 체결) 위 민·군기술실용화연계사업 과제의 수행에 관하여 민군협력진흥원 (이하 "전담기구")과 주관연구기관은 다음과 같이 협약을 체결한다. 본 협약은 '민·군기술협력사업 공동시행규정'(산업통상부 훈령 제000호, 2014.00.00, 방위사업청 훈령 제000호, 2014.00.00)을 따른다. 본 협약의 유효기간은 당해 연구단계 연구개발기간을 포함하고 제9 조 및 제12조가 완료되는 시점으로 하며 위에 명기된 연구개발비는 대략적 추산금액임

로 제4조에 따라 매년 연구개발비를 확정하고 그 근거로서 별첨2의 "연도별 연구개발비 산정 및 집행계획서"를 본 협약서에 첨부한다.

제 2 조 (목표 및 내용) 본 과제의 연구개발 최종목표 및 연도별 달성목표는 별첨 1의 "연구개발계획서"상의 최종목표 및 연도별 목표와 동일하다.

제 3 조 (과제의 수행) 주관연구기관과 참여기관은 민·군기술협력사업 공동시행규정(이하 "공동시행규정"이라 한다) 및 본 협약서 제9조 및 제13조의 규정에 따른 권한과 책임을 갖고 별첨 1의 "연구개발계획서"에 따라 성실히 수행하도록 하여야 한다.

제 4 조 (연구개발비의 지급) 전담기구는 해당 연구기간 동안 위의 내용에 따라 주관연구기관에게 정부출연금을 연구개발비(이하 "정부출연금"이라 한다)로 공동시행규정 제108조에 따라 지급한다. 다만, 정부의 재정사향등과 본 협약서 제10조 및 제11조에 따라 협약의 변경 또는 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

제 5 조 (연구개발비의 관리 및 사용) 주관연구기관 및 참여기관은 공동시행규정 제108조에 따라 연구개발비를 관리 및 사용해야 한다.

제 6 조 (연구결과의 보고) 연구개발결과의 보고 및 평가는 공동시행규정 제109조를 따른다.

제 7 조 (연구개발비 사용실적 보고 등) 주관연구기관은 민·군기술협력사업 촉진법, 시행령, 공동시행규정 및 관련규정에 의한 연구개발비 사용실적을 관련증빙서류를 첨부하여 협약 종료일로부터 3개월 이내에 전담기구의 장에게 제출하여야 하며, 세부절차는 공동시행규정 제108조를 따른다.

제 8 조 (기술료의 징수 및 감면) ① 연구개발 결과물의 소유기관의 장은 전담기구와 정액 기술료 징수방식의 기술실시 계약을 체결하고 공동시행규정 제132조에 따라 기술료를 전담기구에 납부하여야 한다.

② 기술료의 세부 징수절차 및 기준은 공동시행규정 제130조를 따른다.

③ 기술료의 감면 또는 조정은 공동시행규정 제133조에 따른다.

④ 정당한 사유없이 기술료 납부를 기피하는 자에 대한 국가연구개발사업 참여 제한 및 연구개발비 환수는 공동시행규정 제141조에 따른다.

제 9 조 (지식재산권 및 발생품의 귀속) 본 연구의 성과로 취득되는 지식재산권 및 발생품의 귀속은 공동시행규정 제127조를 따르며, 연구개발계획서를 기준으로 한다.

※ 제127조제2항에 따라 참여기관이 연구개발결과물을 소유하는 경우, 제127조제4항에 따른 국가기관의 무상실시권을 허용하는 경우 및 제127조제5항에 따라 국가소유로 하는 경우에는

이를 협약서에 명시한다.

제 10 조 (협약의 변경) 전담기구는 주관연구기관으로부터 요청이 있거나 필요한 경우에는 연구계획서 내용 또는 협약사항을 변경할 수 있다. 다만, 주관연구기관은 필요시 기술이전 수혜 기업의 대표와 사전에 협의하여야 한다. 협약의 변경 관련 세부사항은 공동시행규정 제107조를 따른다.

제 11 조 (협약의 해약) ① 전담기구는 공동시행규정 제107조에 따라 협약을 해약할 수 있다. 다만, 주관연구기관은 필요시 기술이전 수혜 및 참여기업의 대표와 사전에 협의하여야 한다. 협약의 해약 관련 세부사항은 공동시행규정 제107조를 따른다.

제 12 조 (관계자료 제출 등) ① 주관연구기관 또는 주관연구기관 연구책임자는 전담기구, 또는 전담기구가 지정하는 자가 연구현장 확인, 관계서류의 열람, 관계자료의 제출 등을 요청할 경우 성실히 응하여야 한다.

② 연구개발결과물의 소유기관의 장은 공동시행규정 제128조 제8항에 따라 기술개발실용화결과보고서를 전담기구에 제출해야 한다.

제 13 조 (관계법령의 준수) ① 주관연구기관과 기술이전 수혜기업, 참여기업은 본 연구를 수행함에 있어 민·군기술협력사업촉진법, 동법 시행령 및 공동시행규정 및 이와 관련된 처리규정을 성실히 준수하여야 한다.

② 주관연구기관, 주관연구책임자 또는 참여기관의 위반사항에 대한 제재조치는 공동시행규정 제141조를 따른다.

③ 본 협약서에 기재하지 아니한 사항 중 민·군기술협력사업촉진법, 동법시행령 및 공동시행규정상의 관련규정은 본 협약서상의 내용으로 간주한다.

제 14 조 (비밀보장의 의무 등) ① 주관연구기관과 참여기관은 본 협약에 의한 기술개발사업을 수행 또는 그 결과를 활용하는 과정에서 지득한 비밀을 전담기구 및 상호간의 합의 없이 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

② 주관연구기관과 참여기관은 광고, 판매촉진, 기타 선전홍보 또는 쟁송 등 해당기관의 수혜를 위해 계약상대자의 합의 없이 본 계약에 의거 제공된 기술개발결과물의 보고서 및 관련 자료의 전부 또는 일부와 계약상대자의 명칭, 상표 또는 의장 등을 사용하거나 이를 암시하는 행위 등을 하여서는 아니된다.

③ 제2항 및 제3항을 위반하여 발생한 사항에 대해서는 이를 위반한 사업수행자가 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제 15 조(기타 준수사항) ① 주관연구기관은 전담기구가 요구하는 바에 따라 참여기관의 연구수행관리 내용을 보완 또는 시정토록 하여야 한다.

주관연구기관 연구책임자 : (인)

민·군기술실용화연계사업 과제협약서

(비영리 주관연구기관과의 협약용)

(사업특성에 따라 조문 및 서식 변경)

○ 과제명 :

○ 연구개발 기간 및 연구개발비

- 총 연구개발기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지
- 총 연구개발비 : 천원(정부 천원, 민간 천원)

○ 협약 연구개발기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지

○ 협약 연구개발비 : 천원

(단위 : 천원)

예산구분		1차년도	2차년도	합계
정부 출연금	방사청			
	산업부			
	소계			
민간 부담금	현금			
	현물			
	소계			
합계				

○ 협약당사자

전담기구 :

주관연구기관 :

○ 주관연구기관 연구책임자 : 소속 직급(직위) 성명

○ 참여기관

(기관명) (연구책임자)

(기관명) (연구책임자)

제 1 조 (협약의 체결) 위 민·군기술실용화연계사업 과제의 수행에 관하여 민군협력진흥원 (이하 "전담기구")과 주관연구기관은 다음과 같이 협약을 체결한다. 본 협약은 '민·군기술협력사업 공동시행규정'(산업통상부 훈령 제000호, 2014.00.00, 방위사업청 훈령 제000호, 2014.00.00)을 따른다. 본 협약의 유효기간은 당해 연구단계 연구개발기간을 포함하고 제9조 및 제12조가 완료되는 시점으로 하며 위에 명기된 연구개발비는 대략적 추산금액이므로 제4조에 따라 매년 연구개발비를 확정하고 그 근거로서 별첨2의 "연도별 연구개발비 산정 및 집행계획서"를 본 협약서에 첨부한다.

제 2 조 (목표 및 내용) 본 과제의 연구개발 최종목표 및 연도별 달성목표는 별첨 1의 "연구개발계획서"상의 최종목표 및 연도별 목표와 동일하다.

제 3 조 (과제의 수행) 주관연구기관과 참여기관은 민·군기술협력사업 공동시행규정(이하 "공동시행규정"이라 한다) 및 본 협약서 제9조 및 제13조의 규정에 따른 권한과 책임을 갖고 별첨 1의 "연구개발계획서"에 따라 성실히 수행하도록 하여야 한다.

제 4 조 (연구개발비의 지급) 전담기구는 해당 연구기간 동안 위의 내용에 따라 주관연구기관에게 정부출연금을 연구개발비(이하 "정부출연금"이라 한다)로 공동시행규정 제108조에 따라 지급한다. 다만, 정부의 재정사항등과 본 협약서 제10조 및 제11조에 따라 협약의 변경 또는 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

제 5 조 (연구개발비의 관리 및 사용) 주관연구기관 및 참여기관은 공동시행규정 제108조에 따라 연구개발비를 관리 및 사용해야 한다.

제 6 조 (연구결과의 보고) 연구개발결과의 보고 및 평가는 공동시행규정 제109조를 따른다.

제 7 조 (연구개발비 사용실적 보고 등) 주관연구기관은 민·군기술협력사업 촉진법, 시행령, 공동시행규정 및 관련규정에 의한 연구개발비 사용실적을 관련증빙서류를 첨부하여 협약 종료일로부터 3개월 이내에 전담기구의 장에게 제출하여야 하며, 세부절차는 공동시행규정 제108조를 따른다.

제 8 조 (기술료의 징수 및 감면) ① 연구개발 결과물의 소유기관의 장은 공동시행규정 제128조 및 제129조에 의거 기술실시 계약을 체결하고 기술실시자로부터 기술료를 공동시행규정 제129조에 따라 징수하여 별도로 적립하여야 한다.

② 기술료의 징수는 공동시행규정 제130조 및 제131조에 따른다.

③ 기술료의 감면 또는 조정은 공동시행규정 제133조에 따른다.

④ 정당한 사유없이 기술료 납부를 기피하는 자에 대한 국가연구개발사업 참여 제한 및 연구개발비 환수는 공동시행규정 제141조에 따른다.

제 9 조 (지식재산권 및 발생품의 귀속) 본 연구의 성과로 취득되는 지식재산권 및 발생품의 귀속은 공동시행규정 제127조를 따르며, 연구개발계획서를 기준으로 한다.

제 10 조 (협약의 변경) 전담기구는 주관연구기관으로부터 요청이 있거나 필요한 경우에는 연구계획서 내용 또는 협약사항을 변경할 수 있다. 다만, 주관연구기관은 필요시 기술이

전 수혜 기업의 대표와 사전에 협의하여야 한다. 협약의 변경 관련 세부사항은 공동시행 규정 제107조를 따른다.

제 11 조 (협약의 해약) ① 전담기구는 공동시행규정 제107조에 따라 협약을 해약할 수 있다. 다만, 주관연구기관은 필요시 기술이전 수혜 및 참여기업의 대표와 사전에 협의하여야 한다. 협약의 해약 관련 세부사항은 공동시행규정 제107조를 따른다.

제 12 조 (관계자료 제출 등) ① 주관연구기관 또는 주관연구기관 연구책임자는 전담기구, 또는 전담기구가 지정하는 자가 연구현장 확인, 관계서류의 열람, 관계자료의 제출 등을 요청할 경우 성실히 응하여야 한다.
② 연구개발결과물의 소유기관의 장은 공동시행규정 제128조 제8항에 따라 기술개발실용화결과보고서를 전담기구에 제출해야 한다.

제 13 조 (관계법령의 준수) ①주관연구기관과 기술이전 수혜기업, 참여기관은 본 연구를 수행함에 있어 민·군기술협력사업촉진법, 동법 시행령 및 공동시행규정 및 이와 관련된 처리규정을 성실히 준수하여야 한다.
② 주관연구기관, 주관연구책임자 또는 참여기관의 위반사항에 대한 제재조치는 공동시행규정 제141조를 따른다.
③ 본 협약서에 기재하지 아니한 사항 중 민·군기술협력사업촉진법, 동법시행령 및 공동시행규정상의 관련규정은 본 협약서상의 내용으로 간주한다.

제 14 조 (비밀보장의 의무 등) ①주관연구기관과 참여기관은 본 협약에 의한 기술개발사업을 수행 또는 그 결과를 활용하는 과정에서 지득한 비밀을 전담기구 및 상호간의 합의 없이 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.
② 주관연구기관과 참여기관은 광고, 판매촉진, 기타 선전홍보 또는 쟁송 등 해당기관의 수혜를 위해 계약상대자의 합의 없이 본 계약에 의거 제공된 기술개발결과물의 보고서 및 관련 자료의 전부 또는 일부와 계약상대자의 명칭, 상표 또는 의장 등을 사용하거나 이를 암시하는 행위 등을 하여서는 아니된다.
③ 제2항 및 제3항을 위반하여 발생한 사항에 대해서는 이를 위반한 사업수행자가 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제 15 조(기타 준수사항) ① 주관연구기관은 전담기구가 요구하는 바에 따라 참여기관의 연구수행관리 내용을 보완 또는 시정토록 하여야 한다.
② 전담기구는 본 연구개발과제의 연구개발비가 부당하게 과다책정 되었음이 발견되었을 경우 과다 책정액을 감액할 수 있다. 다만, 계약기간 만료 후에 발견되었을 경우 주관연구기관은 전담기구가 요구하는 금액을 지체없이 전담기구가 지정하는 계좌에 반납하여야 한다.

제 16 조 (해석) 본 협약서의 해석상 의문이 있을 경우에는 전담기구의 해석에 의한다. 본 협약서는 2통을 작성하여 전담기구, 주관연구기관이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

- 별첨 : 1. 민·군기술실용화연계계획서 1부
2. 연도별 연구개발비 산정 및 집행계획서 1부
3. 주관연구기관과 참여기관과의 협약서 사본 1부
4. 수행기관의 현금부담 및 현물출자 협약서 사본 1부
5. 참여기관의 연구개발계획서 사본 1부

전담기구 : (인)

주관연구기관 : (인)

주관연구기관 연구책임자 : (인)